



2CE & ASSOCIES
COMMISSAIRES DE JUSTICE

596, boulevard Albert Camus
Bâtiment E, allée B - BP 80233
69658 VILLEFRANCHE S/S CEDEX

2ce@commissaire-justice.fr
www.escoffier-huissier.com

ACTE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE EXPEDITION

COUT ACTE	
EMOLUMENT ART. R444-3	45,14
D.E.P. Art. A444-15 TRANSPORT	9,40
HT	54,54
TVA 20,00 % TAKE FORFAITAIRE Art. L302 bis Y CGI	10,91
TTC (1)	65,45
FRAIS POSTAUX	3,50
TTC (2)	68,95



SOMMATION DE FAIRE

L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ et le

neuf décembre

Clément ESCOFFIER ou Thomas BORDENAVE, Commissaire de Justice associé au sein de la SELARL 2CE & ASSOCIES, titulaire d'un Office 596, boulevard Albert Camus - Bâtiment E - Allée B - 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE, l'un d'eux soussigné,

A :

EURL REGIE EMERY

10, place Maréchal Foch

69630 CHAPONOST

où étant et parlant à : confère fiche de signification

A LA DEMANDE DU :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5 PLACE CHARLES DE GAULLE, situé 5, place Charles de Gaulle 38200 VIENNE (immatriculé AI9255787), représenté par son syndic en exercice la SARL LE DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS, société à responsabilité limitée exerçant sous le sigle "D.I.V", inscrite au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 428 213 284 dont le siège social est situé 24, place Miremont à VIENNE (38200), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,

Élisant domicile en mon étude.

JE VOUS SIGNIFIE, DECLARE ET RAPPELLE QUE :

La copropriété requérante vous avait confié la mission de syndic de l'immeuble suivant contrat de syndic arrivant à échéance le 30/06/2025.

Depuis le 23 septembre 2025, la SARL LE DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS vous a succédé dans cette mission.

Dans ce cadre, elle vous a sollicité conformément aux dispositions de l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour communication de l'ensemble des documents nécessaires à la reprise de la gestion de l'immeuble.

N'ayant toujours pas récupéré l'intégralité du dossier de la copropriété malgré plusieurs relances amiables, elle vous a mis en demeure suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 novembre 2025 de transmettre le dossier complet et surtout « les éléments comptables, balances, RGD, situation de trésorerie grand livre, appartenance des lots ».

N'ayant eu qu'un retour partiel de votre part suite à la mise en demeure, la requérante vous a à nouveau notifié une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 novembre 2025, vous sommant d'assurer la transmission complète du dossier ainsi qu'un avoir correspondant aux honoraires indûment perçus ainsi que le remboursement.

Je vous rappelle les dispositions de l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :

« En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir

au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »

Le nouveau syndic ayant pris ses fonctions à compter du 23 septembre 2025, vous n'avez pas remis les documents nécessaires à la reprise de la gestion de la copropriété dans les délais légaux précités (maximum deux mois).

En conséquence, je vous fais **SOMMATION** d'avoir, DANS UN DELAI DE **HUIT JOURS** A COMPTER DU PRESENT ACTE, à transmettre **l'intégralité du dossier de la copropriété requérante** dont le contenu figure en gras dans l'article précité au syndic nouvellement constitué, la SARL LE DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS, société à responsabilité limitée exerçant sous le sigle "D.I.V", inscrite au RCS de VIENNE sous le numéro 428 213 284 dont le siège social est situé 24, place Miremont à VIENNE (38200), par tout moyen et notamment sur l'adresse email syndic1@d-immobilier-viennois.com.

TRES IMPORTANT

A défaut, je vous informe d'ores et déjà que j'ai pour fermes instructions d'obtenir **VOTRE CONdamnATION SOUS ASTREINTE**, puis de vous contraindre ensuite judiciairement sur le fondement **des articles 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 1425-1 et suivants du Code des procédures civiles** et suivants, si les conditions légales sont remplies ou, à défaut, **des articles 1103, 1217 et suivants du Code civil**.

Vous précisant que les frais engagés pour mener une telle procédure judiciaire seront à votre charge exclusive, sans préjudice des dommages et intérêts demandés à votre encontre pour résistance abusive.

SOUS TOUTES RESERVES

2CE & ASSOCIES
COMMISSAIRES DE JUSTICE

596, boulevard Albert Camus
Bâtiment E, allée B - BP 80233
69658 VILLEFRANCHE S/S CEDEX



186541

FICHE DE SIGNIFICATION

Affaire : Syndicat des copropriétaires - immeuble 5
PLACE CHARLES DE GAULLE
Nom de l'acte : SOMMATION DE FAIRE
Signifie à : REGIE EMERY

Cet acte a été remis par :

☐ Clerc assermenté :

☒ Commissaire de Justice

dans les conditions ci-dessous indiquées et suivant les déclarations qui lui ont été faites.

Références :

457127/ FTM/ASG



-AU DESTINATAIRE ainsi déclaré à qui j'ai remis copie de l'acte.



-PERSONNE MORALE : J'ai remis copie de l'acte à :

M. M. RUBIN Nom : RUBIN Prénom : Alain

Qualité : dir. gestion

qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte et a confirmé la réalité du siège social.



-AU DOMICILE ELU : chez :

à M. Nom : Prénom :

Qualité :

qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte.



-AU DOMICILE DU DESTINATAIRE :

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible, j'ai rencontré :

M. Nom : Prénom :

Qualité :

Ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie et qui a confirmé la réalité du domicile.



-DEPOT A L'ETUDE :

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes :

Je n'ai trouvé aucune personne, au domicile indiqué, susceptible de recevoir la copie de l'acte et vérification faite que le destinataire est réputé demeurer à l'adresse indiquée. La copie de l'acte est à votre disposition en notre Etude.

POUR TOUTES LES SIGNIFICATIONS AUTRES QU'AU DESTINATAIRE, j'ai accompli les formalités suivantes :

- laissé copie de l'acte sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, de l'autre le sceau de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.
- un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le nom de la personne ayant reçu la copie, ont été laissés au domicile du signifié.
- adressé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant la date de signification de l'acte, la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification.

VERIFICATIONS DE L'EXACTITUDE DU DOMICILE

- ☐ Nom sur tableau des occupants
- ☐ Nom sur l'interphone
- ☐ Nom sur boîte aux lettres
- ☐ Bât N° : Etage N° :
- ☐ Autre

Porte Palière :

Tous les paragraphes non "entourés" sont réputés NON ECRITS.

Le présent acte comporte feuilles.

Visa par le COMMISSAIRE de JUSTICE des mentions relatives à la signification.

Clément ESCOFFIER

Thomas BORDENAVE



